

1008936-12.2021.8.26.0438

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores

Magistrado: Heverton Rodrigues Goulart

Comarca: Penápolis

Foro: Foro de Penápolis

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 19/05/2022

... foi preso pela prática do crime de tráfico de drogas, ocasião em que o veículo Chevrolet Astra também foi apreendido por supostamente estar sendo utilizado no ilícito. Informa o autor que vem sendo compelido ao pagamento dos débitos de IPVA dos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021, além de multas de trânsito cometidas posteriormente à alienação do bem, razão pela qual ingressou com a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Penápolis

Foro de Penápolis

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida Olsen, 300, Penápolis - SP - cep 16300-025

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1008936-12.2021.8.26.0438 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1008936-12.2021.8.26.0438

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores

Requerente:

Drauzio Siqueira Peres

Requerido:

Fazenda Pública do Estado de São Paulo e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Heverton Rodrigues Goulart

VISTOS.

Dispensado o relatório pelo artigo 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com obrigação de fazer proposta por Drauzio Siqueira Peres em face do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo - DETRAN e Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Consta dos autos que o autor era proprietário do veículo Chevrolet Astra, ano/modelo 2005, placas CQO-9208 e que, no mês de abril/2018, vendeu referido veículo a Mário Sérgio dos Reis Leite, o qual se comprometeu a transferir o veículo para o seu nome até o mês de maio/2018. Ocorre que, decorridos meses da venda, o terceiro comprador deixou de cumprir o avençado, sendo que, no dia 07/11/2018, Mário foi preso pela prática do crime de tráfico de drogas, ocasião em que o veículo Chevrolet Astra também foi apreendido por supostamente estar sendo utilizado no ilícito. Informa o autor que vem sendo compelido ao pagamento dos débitos de IPVA dos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021, além de multas de trânsito cometidas posteriormente à alienação do bem, razão pela qual ingressou com a presente demanda visando à declaração de inexigibilidade dos débitos e tributos incidentes sobre o veículo de placas CQO-9208, porque alienado em abril/2018 e apreendido em 07/11/2018.

Pois bem. É cediço que o artigo 6º, inciso II da Lei nº 13.296/08, determina que o vendedor, ao não comunicar formalmente a transmissão do domínio do veículo, responde solidariamente pelo IPVA que recai sobre o bem.

Não obstante, por ocasião do julgamento da arguição de inconstitucionalidade nº 0055543-95.2017.8.26.0000 pelo C. Órgão Especial do E. TJSP, ocorrido em

11/04/2018, foi declarada a inconstitucionalidade do art. 6º, II, da Lei Estadual nº 13.296/08, de modo que, a partir de então, o entendimento jurisprudencial passou a ser pela não responsabilização do alienante do veículo quanto aos créditos do IPVA relativos ao período posterior à venda do bem, ainda que não comunicado o negócio jurídico de alteração de domínio.

No caso dos autos, muito embora não haja informação sobre a data exata da efetiva tradição do veículo para o terceiro Mário Sérgio dos Reis Leite, da análise conjunta dos documentos que instruíram a inicial, mais precisamente o "Termo de Ajuizamento" de págs. 47/48, e o "Termo de Interrogatório Auto de Prisão em Flagrante Delito" de págs. 18/19, é possível concluir que o veículo sub judice, quando dos fatos geradores do IPVA dos exercícios de 2019, 2020 e 2021, já havia sido adquirido pelo terceiro (ano de 2018).

Destarte, tendo sido demonstrada a venda do veículo e identificado o atual proprietário, tal fato já seria suficiente para afastar a responsabilidade do vendedor pelo pagamento dos IPVAs dos exercícios de 2019, 2020 e 2021.

Não bastasse, existe mais uma peculiaridade no caso concreto a afastar a cobrança dos aludidos tributos. Os documentos de págs. 12/17 e 20/21, demonstram que o veículo foi apreendido em 07/11/2018 e desde então foi acautelado pelo Estado, tendo sido decretado o perdimento do bem em favor da União por decisão judicial datada de 11/04/2009 (págs. 22/46), ou seja, ainda que não tivesse por aceita a alienação do veículo no ano de 2018, o que não é o caso, certo é que à época dos fatos geradores dos tributos objeto de discussão (exercícios de 2019, 2020 e 2021), o demandante não estava mais na posse do automóvel, tendo em vista a apreensão administrativa que recaiu sobre referido bem.

Nesse sentido, caracteriza-se a hipótese do art. 14, § 2º, da Lei Estadual nº 13.296/08, que prevê a dispensa do pagamento do IPVA nos casos de furto, roubo, sinistro ou outro motivo que descaracterize o domínio ou a posse do veículo:

"Artigo 14 - Fica dispensado o pagamento do imposto, a partir do mês da ocorrência do evento, na hipótese de privação dos direitos de propriedade do veículo por furto ou roubo, quando ocorrido no território do Estado de São Paulo, na seguinte conformidade: (...)

§ 2º - O Poder Executivo poderá dispensar o pagamento do imposto incidente a partir do exercício seguinte ao da data da ocorrência do evento nas hipóteses de perda total do veículo por furto ou roubo ocorridos fora do território paulista, por sinistro ou por outros motivos, previstos em regulamento, que descaracterizem o domínio ou a posse". Grifos meus.

No mesmo sentido, prevê o art. 1º do Decreto Estadual 40.846/96:

"Art. 1º - Fica dispensado o pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo, sinistro ou outro motivo que descaracterize seu domínio ou sua posse."

Embora o caso específico não diga respeito a furto, roubo e estelionato, restou configurada a perda dos direitos inerentes à posse e à propriedade do veículo, sendo aplicável, por analogia, o disposto nos artigos 14, § 2º, da Lei Estadual nº 13.296/08 e art. 1º do Decreto Estadual 40.846/96, retro transcritos.

Como é cediço, o fato gerador do IPVA é a propriedade do veículo e, sendo essa descaracterizada pela apreensão do bem pela autoridade policial, não há como se exigir do autor o pagamento reclamado, uma vez que inexistente condição básica para a caracterização do tributo.

Nesse contexto, patente a inexigibilidade do IPVA dos exercícios seguintes à ocorrência da venda/apreensão (ano de 2019 em diante), em nome do autor e, por

consequência, indevido o protesto das respectivas certidões de dívida ativa.

Ressalte-se que o IPVA relativo ao exercício de 2018, cujo fato gerador se deu no mês de janeiro/2018, já foi objeto de discussão junto aos autos nº 0007112-40.2018.8.26.0438, não sendo oponível à Fazenda Pública a convenção realizada pelas partes naquele processo, sendo que eventual incorreção na cobrança do tributo deverá ser direcionada para os autos de cumprimento de sentença daquele feito.

Por outro lado, no que concerne à responsabilidade pelo pagamento das infrações de trânsito, o entendimento jurisprudencial não destoa muito daquele relativo aos créditos do IPVA. É sabido que, nos termos do artigo 134 do CTB, o vendedor dispõe do prazo de 30 dias para efetuar a comunicação da venda ao DETRAN, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Todavia, tal regra tem sido mitigada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, entendendo-se que a responsabilidade do antigo proprietário deve ser afastada quando comprovado que as infrações foram cometidas posteriormente à data da alienação do veículo, ainda que não tenha ocorrido a transferência do bem.

No caso em exame, como dito anteriormente, não há nos autos comprovação acerca data exata da efetiva tradição do veículo para o terceiro Mário Sérgio dos Reis Leite, e como o demandante não efetuou a comunicação da venda junto à autoridade de trânsito, de rigor fixar a data da lavratura do Boletim de Ocorrência de págs. 12/17 (07/11/2018) como termo final para responsabilidade do vendedor pelo pagamento de multas pendentes sobre o automóvel.

Com efeito, na hipótese, o Boletim de Ocorrência funciona como sucedâneo da necessária comprovação de alteração da propriedade do bem para fins de exclusão da responsabilidade do antigo dono, mormente porque, partir da lavratura do citado documento, tornou-se inequívoca a ciência do órgão de trânsito acerca da mudança da titularidade do domínio.

Logo, de rigor o acolhimento parcial do pedido inicial, de modo a eximir o autor do pagamento das infrações de trânsito cometidas com o veículo após 07/11/2018, ressaltando-se que as infrações não estão sendo anuladas, mas apenas tornadas inexigíveis em relação ao autor, podendo ser cobrada do então possuidor, se assim entender o órgão de trânsito.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: a) declarar a inexigibilidade, em relação ao requerente, das multas de trânsito aplicadas sobre o veículo Chevrolet Astra, ano/modelo 2005, placas CQ0-9208, a partir de 07/11/2018; b) determinar ao Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo - DETRAN, a retificação do registro do veículo Chevrolet Astra, ano/modelo 2005, placas CQ0-9208, para que conste em seu sistema que, a partir de 07/11/2018, o automóvel foi alienado para Mário Sérgio dos Reis Leite - CPF nº 358.895.308-60; c) declarar inexigíveis em face do autor, os créditos tributários que materializam a cobrança de IPVA dos exercícios de 2019, 2020 e 2021, relativos ao veículo de placas CQ0-9208, bem como dos demais créditos tributários e de IPVA incidentes sobre o bem, relacionados aos exercícios posteriores a 2019, devendo a Fazenda Pública proceder ao respetivo cancelamento dos protestos e registros no CADIN Estadual relativamente a tais débitos inscritos em dívida ativa.

Sem custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
P.R.I.

Penápolis SP, 18 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA